



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 238/14

בענין:

1. לידיה לוי
- רוברט לוי
2. נחום בלטמן

מרח' איינשטיין 45, חיפה 34603
טל': 050-2029712, 052-4291238
פקס: 04-8251718

הנתבעים

נ ג ד

1. בניסטי בוימוביץ גילה
2. בוימוביץ עודד

מרח' איינשטיין 45, חיפה, מיקוד 34603
טל': 052-8457801 (גילה), 052-7891386 (עודד)

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. התובעים שהם בעלים של שתי דירות בבית המשותף ברח' איינשטיין 45, חיפה, המזוהה כחלקה 39 בגוש 10783 הגישו תביעה כנגד הנתבעים, בעלים של דירה אחרת באותו הבית, בה עתרו לצו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעים לבנות ממ"ד ומרפסת בהתאם לבקשה להיתר בנייה שקיבלו.

רקע וטענות הצדדים-

2. הבית המשותף מורכב משני מבנים ובהם 10 דירות. במבנה בו מבוקש לבצע את ההרחבה קיימות 6 דירות וכתובתו היא רח' איינשטיין 45, חיפה (להלן: "המבנה"), ובמבנה השני 4 דירות וכתובתו היא רח' איינשטיין 45א', חיפה (להלן: "המבנה השני"). 3 מכלי סולר משמשים את שני המבנים לצרכי הסקה מרכזית. הללו מרוכזים תחת המבנה בשטח המכונה "מעצרה".

3. התובעים טענו כי הבנייה נושא ההליך כוללת בניית ממ"ד אשר בסיסו יבנה על גבי המעצרה באופן שבניית הממ"ד תגרום להריסת קיר המסתור המגן על המכלים, תוך ניתוקם של המכלים והוצאתם מכלל שימוש. עוד נטען כי היות ומכלי הסולר יהיו ממוקמים בתוך רגלי הממ"ד הרי שאם יארע פיצוץ מסיבה כלשהי ההדף הכלוא בתוך רגלי הממ"ד יהווה סכנה לבית.

4. עוד טענו התובעים כי בניית הממ"ד תסכל אפשרות לחזק את המבנה בעתיד מפני רעידות אדמה ולחילופין תייקר את החיזוק.
5. הנתבעים טענו כי התובעים מתנגדים סדרתיים לבקשות הבניה שלהם. לטענתם, במקור הם הגישו את הבקשה לבניית ממ"ד בקומת העמודים של הבית, אך בוועדת המתנגדים שהתקיימה ב-9/13 נטען ע"י התובעים אשר התנגדו לבנייה בקומת העמודים כי ההסקה בבית בלתי תקינה ואינה פועלת, ומשכך הציעו חברי הוועדה לנתבעים להעביר את הממ"ד לחזית המערבית, למיקום נושא ההליך. באותה ישיבה התבקשו התובעים לנקוט עמדה ביחס להצעה זו והשיבו כי היא מקובלת עליהם. משכך הורתה הוועדה המקומית לנתבעים לתקן בקשתם באופן שהממ"ד יועתק לחזית המערבית, למיקום נושא ההליך. לאחר שהנתבעים הגישו בקשתם המתוקנת הגישו התובעים התנגדותם זו.
6. עוד טענו הנתבעים כי טענת התובעים כי הבנייה שלהם תסכל אפשרות בנייה לפי חוק החיזוק היא טענת סרק שכן בעוד שהנתבעים הם שהיו מעוניינים בחיזוק המבנה מפני רעידות אדמה דווקא תובע מס' 1 הוא שסיכל אפשרות זו מהטעם שאינו מעוניין שייבנו על הגג מעל דירתו.
7. לכתב ההגנה צרפו הנתבעים חוות דעת של מהנדס מטעמם ממנה עולה כי רגלי הממ"ד שייבנו לא יפגעו במכלי הסולר או בקיר המגן וישתלבו בעתיד עם בנייה לפי תכנית תמ"א 38 ככל שיוחלט על בנייה כנ"ל.
- ההליכים בתיק-
8. בדיון שהתקיים לפני ביום 28.7.14 טענו הנתבעים כי בידיהם הסכמות לבנייה של 80% מבעלי הדירות בשני המבנים, טענה זו לא הוכחה על ידי התובעים. אלא שהתובעים טענו כי הבנייה תפגע בהם.
9. היות והצדדים היו חלוקים בשאלה האם בניית הממ"ד תסכל בנייה לפי חוק החיזוק, אם לאו, הסכימו הצדדים כי ימונה על ידי מומחה מוסכם אשר יתייחס לטענה זו. ביום 29.7.14 מיניתי כמומחה מוסכם את המהנדס, מר' יוסף שולץ, אשר התבקש לחוות דעה האם התוכנית נושא ההליך אשר כוללת בחובה בנייה של 70% רגלי ממ"ד מהווה חיזוק למבנה מפני רעידות אדמה או שיש בה כדי לסכל חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה. כן התבקש המומחה להעריך האם יהיה בבנייה כדי לייקר בניה או חיזוק של המבנה בעתיד מפני רעידות אדמה.
10. ביום 1.9.14 נתן המומחה המוסכם חוות דעתו בה ציין את הנתונים הבאים: מתחת לממ"ד המתוכנן על ידי הנתבעים קיימת מעצרה מבטון ובה 3 מכלי סולר. מכל אחד אינו בשימוש וקיימת מחלוקת בין הצדדים האם שני המכלים האחרים ומערכות הסולר אותם הם משמשים פעילים. המומחה המוסכם מצא כי הבנייה נושא ההליך לא תביא לחיזוק המבנה מפני רעידות אדמה ואף תביא לייקור

עלויות החיזוק בעתיד ב-50,000-80,000 ₪. המומחה לא מצא כי יהיה בבנייה כדי לסכל אפשרות של חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה בעתיד.

17. ביום 4.12.14 התקיים דיון נוסף בתיק בו טענו הנתבעים כי מרבית בעלי הדירות במבנה וכל בעלי הדירות במבנה השני מסכימים לסילוק מכלי הסולר המשמשים אותם. לאור זאת ביקשו הנתבעים לצרף להליך את בעלי הדירות במבנה השני על מנת שישמיעו עמדתם באשר לאפשרות לפנות את מכלי הסולר המשמשים אותם מהמעצרה. ביום 2.12.14 ניתנה על ידי החלטה המורה על צירופם של בעלי דירות אלו להליך. באותה החלטה הוריתי לבעלי דירות אלו להתייצב לדיון שנקבע ליום 1.1.15, תוך שקבעתי כי אי התייצבות של מי מבעלי הדירות לדיון יתפרש כהסכמתו לכך שהנתבעים יפנו או יעתיקו על חשבונם את מכלי הסולר המיועדים לשמש את המבנה השני מהמעצרה. ביום 1.1.15 התקיים דיון נוסף בו הגישו הנתבעים את הסכמתם של כל בעלי הדירות במבנה השני לפינוי או להזזה של מכלי הסולר המשמשים אותם ע"י הנתבעים ולהריסת החלק היחסי של המעצרה.

12. לאור הסכמת בעלי הדירות במבנה השני לסילוק מכלי הסולר המשמשים את המבנה השני ערכו הנתבעים תכנית בנייה מתוקנת, בה הודגם ממ"ד הכולל 100% רגלי ממ"ד ולצידו מכל סולר להסקה בקיבולת של 1,600 ליטר. בתוכנית צומצמו מידותיה של המעצרה הקיימת כיום ולא קיימים עוד מכלי סולר בבסיס הממ"ד. על התוכנית חתמה הרשות הארצית לכבאות והצלה, מדור מניעת דליקות אשר גם צירפה את הסכמתה במכתב שהוגש וסומן 1/.

13. על אף השינוי בתוכנית הבנייה עמדו התובעים על התנגדותם. לטענתם מכל הסולר היחיד שיוותר קיבולתו עולה על קיבולת סולר המותרת תחת רגלי ממ"ד. אליבא דידם, גם העובדה שאג"א ומכבי אש חתמו על תכנית הבקשה להיתר בנייה אין בה כדי להעלות או להוריד, וזאת בשל העובדה שבתכנית הבנייה לא כתוב מפורשות שמכלי הסולר פעילים. משכך עמדו התובעים על כך שיומצא אישור פיקוד העורף בו יצוין מפורשות כי מדובר במכלים פעילים.

14. לאור עמדתם הבלתי מתפשרת של התובעים ציינתי בפני התובעים בדיון שהתקיים לפני ביום 1.1.15 כדלהלן: "לאור חילוקי הדעות הקיימים בין הצדדים בשאלה האם מכבי האש יודעים כי במקום קיימים מיכלי סולר פעילים, אם לאו, ומהו גודלם, שמורה לתובעים האפשרות להגיש בקשה לזימון נציג ממכבי אש לדיון ההוכחות שייקבע. ככל שהתובעים יוותרו על זכותם זו חזקה על מכבי אש שאם נתן אישור לבנייה האמורה עשה זאת לאחר שבחן את נתוני הבית ומצא לאשר את הבנייה."

15. ביום 11.3.15 התקיים דיון הוכחות בתיק במהלכו העידו התובעים והנתבעים. ביום 16.4.15 סיכמו הצדדים טענותיהם בע"פ וכעת נותר לי להכריע במחלוקת.

דיון והכרעה-

16. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה ולאפשר לנתבעים לבצע את הבנייה בהתאם לתוכנית הבנייה המתוקנת ובכפוף לפינויים של 2 מכלי הסולר הבאים מהמקום: מכל הסולר שנקבע בחוות דעת המומחה המוסכם כי אינו פעיל ומכל הסולר המשמש את המבנה השני. להלן נימוקי החלטתי.

17. הוראות הדין בגידרן מוסדרת זכותו של בעל דירה להרחיב את דירתו תוך מימוש זכויות בניה קבועות בסעיפים 71א'-ד' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). בסעיף 71א' מוגדרת הרחבת דירה כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף". סעיף 71ב(א) מתנה את הזכות להרחבת דירה אגב מימוש זכויות בניה בשני תנאים מצטברים:

"רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה..." ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

18. המחוקק יצר הקלה בסיפא של סעיף 71ב(א) בקובעו שכאשר מבוקש להרחיב דירה פלונית אחת או יותר לצורך בניית מרחב מוגן, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם 60% מן הדירות. משכך, לצורך בניית המרפסת נדרשת לנתבעים הסכמה בשיעור של 3/4 מבעלי הדירות אשר צמודים להם 2/3 מהרכוש המשותף ולצורך בניית הממ"ד נדרש לנתבעים הסכמה בשיעור של 60% בלבד.

19. כפי שצוין בסעיף 8 לעיל אין חולק כי קיימת לנתבעים הסכמה בשיעור העולה על ההסכמה הנדרשת לכל רכיבי הבנייה עפ"י חוק. על אף זאת מורה אותנו סעיף 71ג(א) לחוק המקרקעין כדלהלן:

"(א) בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו...רשאי לפנות למפקח בתביעה"

(ד) ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה, פגיעה מהותית..רשאי הוא להורות על ביטול ההחלטה שנתקבלה, לשנותה או להתנותה בתנאים, הכל כפי שימצא לנכון..." (הדגשה שלי י.ל.)

20. הפגיעה המהותית לה טענו התובעים היא שהבנייה של הנתבעים תביא לייקור או לסיכול אפשרות בנייה לפי חוק החיזוק במבנה בעתיד. המומחה המוסכם שלל בחוות דעתו את טענת התובעים כי הבנייה של הנתבעים תסכל אפשרות עתידית לחיזוק המבנה מפני רעידות אדמה. אמנם המומחה המוסכם קבע כי הבנייה

במתכונתה הראשונה עלולה לייקר בעתיד את חיזוק המבנה, אך אפילו היה הדבר נכון לא היה בכך כדי למנוע מהנתבעים לבנות את הממ"ד, אלא לכל היותר הייתה קמה לתובעים הזכות לתבוע בעתיד את הנתבעים על הייקור שנגרם, בהיתן שחיזוק המבנה היה מתייקר.

21. מכל מקום, טענה זו ירדה מהפרק לאחר שהנתבעים הגישו תוכנית בנייה מתוקנת בה צומצמו מידות המעצרה, סולקו 2 מכלי סולר וכתוצאה מתוכן ממ"ד הכולל 100% רגלי ממ"ד, באופן שאין עוד מקום לטענה כי הבנייה תייקר חיזוק עתידי.

22. טענה נוספת שהעלו התובעים היא שבניית הממ"ד מעל מכלי סולר פעילים תהווה מפגע בטיחותי למבנה וליושבו.

האם הוכחה פגיעה מהותית?

23. במהלך הדיונים נתנו בעלי הדירות במבנה השני את הסכמתם לסילוק מכל/מכלי הסולר המשמשים אותם על ידי הנתבעים. משכך, לא הייתה מחלוקת כי לאחר סילוקם יוותר במקום מכל סולר אחד בלבד, ראו עדות התובע מר לוי בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 14-16. על אף זאת נותרו התובעים בהתנגדותם. לטענתם מיכל הסולר שיוותר מכיל 2,000 ליטר, בה בעת שמבחינה חוקית אין לאפשר בנייה בסמיכות למכל סולר שקיבולתו עולה על 1,600 ליטר, ראו עמדת התובע בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 1-5. הנתבעים מנגד טענו כי מכל הסולר שנותר מכיל 1,600 ליטר בלבד, כי תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976 מאפשרות להחזיק בקרבת מבנה מגורים מכלי סולר עד 2,200 ליטר, ומשכך אין מניעה לבנות בסמוך למכל שיוותר.

24. מצאתי לדחות את טענת התובעים היות והיא נטענה בעלמא, לא נתמכה בחוות דעת או בראיות כלשהן לנטען ולא הוכחה. התובעים, אשר עליהם נטל ההוכחה, צריכים היו להוכיח כי קיימת מניעה חוקית לבנות בסמיכות למכל בקיבולת העולה על 1,600 ליטר. משלא עשו כן אינני מקבלת טענתם זו.

25. זאת ועוד, גרסתם של התובעים גם אינה מתיישבת עם השכל הישר, ואבהיר, המבנה נבנה במקור כשבבסיסו מותקנים 3 מכלי סולר מלאים ופעילים בסמוך לדירות. הנתבעים, במסגרת הבנייה, מסלקים שני מכלי סולר ובכך משפרים את מצבו הבטיחותי של המבנה. לא ברור כיצד חיו התובעים בשלום עם 3 מכלי סולר המותקנים תחת ביתם אך אינם יכולים להסכים להוספת ממ"ד למבנה הכפופה לסילוק 2 מ-3 מכלי סולר ע"י הנתבעים. לא מצאתי הכיצד בנייה של ממ"ד בסמוך למכל הסולר היחיד שיוותר תגביר את הסכנה למבנה יותר מזו הקיימת כיום במצב דברים בו מונחים 3 מכלי סולר בבסיס המבנה. וראו בהקשר זה את עדות הנתבע בעמ' 14 לפרוטוקול שורה 37 ממנה עולה כי מכל הסולר שיוותר לא יהיה בתחומי רגלי הממ"ד אלא בשטח פתוח הסמוך לו.

26. ועוד, אפילו היו התובעים מוכיחים כי מכל סולר בקיבולת העולה על 1,600 ליטר מהווה סכנה למבנה וליושביו בכך שאין די, שהרי התובעים גם לא הוכיחו כי מכל הסולר שיוותר במקום לאחר סילוק שני המכלים האחרים קיבולתו עולה על 1,600 ליטר. ויוטעם, הנתבעים צרפו אישור של המהנדס ויועץ הבטיחות מטעמם, מר שרלי חורי (נ/4) ממנו עלה כי מכל הסולר אשר יוותר במקום הוא בנפח של 1600 ליטר, ראו מוצג נ/4, והנתבע גם אישר בעדותו כי אישור המהנדס ניתן לאחר שהלה ביצע מדידות במקום, ראו עדותו בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 11-1. לעומתם, התובעים לא צרפו כל ראיה לטענתם כי מכל הסולר שיוותר קיבולתו 2,000 ליטר כפי שנטען על ידם, אלא הסתפקו בהצגת תמונות וחישובים שלהם בהן נראה סרט מדידה לצדו של מכל הסולר, ראו מוצגים ת/1 ו-ת/2. תמונות אלו צולמו באופן שלא ניתן להוציא מהן ממצאים חד משמעיים ואין בהן כדי לסתור את הנתונים שנטענו באישור המהנדס מטעם הנתבעים. מטעם זה מצאתי לדחות את טענתם כי מכל הסולר שיוותר מכיל 2,000 ליטר.

27. בנוסף, התובעים ויתרו גם על הצעתי להזמין כעד מטעמם נציג של מכבי האש על מנת שהלה יתייחס לנתוני הבית ולנתונים שעמדו נגד עיניהם שעה שנתנו אישור לבנייה נושא ההליך. על הימנעות כזו קבע ביהמ"ש העליון בשורה של פס"ד כי:

"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נימנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה."

ראו ע.א. 548/78 שרון נ. לוי פד ל"ה(1) 736 בעמ' 760, ע"א 2275/90 לימה נ. רוזנברג פ"ד מז (2) 606

28. משלא הובא נציג מכבי האש לעדות וקיימת הסכמת הרשות הארצית לכבאות והצלה לבניית הממ"ד על גבי תוכנית הבניה בה מודגם מכל סולר (ראו תוכנית נ/2) חזקה על מכבי האש, אשר עושים עבודתם נאמנה, כי לא היו נותנים אישור לבנייה בסמוך למכל סולר לו היה הדבר מסוכן, וראו עדות הנתבע בעניין בעמ' 12 לפרוטוקול שורות 14-19. לא מצאתי לקבל את טענת התובעים כי לא הוכח שנאמר למכבי האש מפורשות שמדובר במכל סולר פעיל. לטעמי מקום בו רשום בתכנית הבניה "מיכל סולר להסקה 1,600 ליטר" ברור כי נקודת המוצא של כל הדיוט, לא כל שכן בעלי מקצוע בתחום, היא שמדובר במכל פעיל ותקין.

29. זאת ועוד, אמינה עליי גרסת הנתבעים ולפיה מכלי הסולר בבית אינם תקינים ואינם פעילים. חיזוק לכך מצאתי בהצהרתם של התובעים בעצמם בפרוטוקול ישיבת וועדת שכנים מיום 8.9.13 אשר הוגשה וסומנה נ/3. התובעים בעמ' 20 לפרוטוקול מצהירים כי ההסקה "בוטלה", "נהרסה", "מתה". לשאלת הנתבעים

האם אפשר לפנותה ולזרוק אותם השיבה התובעת בפה מלא "כן". עוד עלה מאותו פרוטוקול כי התובעים הביעו את הסכמתם העקרונית לכך שממ"ד יתוכנן במיקום נושא ההליך לאחר שקודם לכן תוכנן בקומת העמודים של הבית למורת רוחם של התובעים, ראו עמ' 11 ו-15 לפרוטוקול. טענתם של התובעים בהליך כי מדובר במכלים תקינים ופעילים סותרת מניה וביה את עמדתם בוועדת השכנים ומצאתיה בלתי אמינה ומגמתית, כל מטרתה לסכל את הבנייה ויהיה מה.

30. לאור האמור מוצאת אני לדחות את התביעה ולחייב את הנתבעים בהוצאות התובעים, לרבות החזר הוצאות המומחה המוסכם בסך של 10,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (29.4.15) ועד התשלום המלא בפועל.

31. סכום ההוצאות מבטא את התרשמותי מכך שהתובעים עשו כל שלא ידם כדי לסכל את הבניה. המועדים הרבים שהוקדשו לצורך דיונים בתיק זה, והדרישות השונות שדרשתי מהנתבעים לאורך ההליך נועדו לרצות את התובעים ולהפיס את דעתם מהבניה, אך הללו העלו חרס, והתובעים אחזו בקרנות מזבח התנגדותם, תוך שהם סותרים בעדותם הצהרות קודמות שלהם, הכול מתוך מטרה לנגח את הנתבעים ולמנוע מהם בכל מחיר לבנות.

32. בנוסף לכל אורך ההליך לא עלה ולו נימוק אחד אשר יהיה בו להבהיר מדוע תבעו התובעים קבלת צו מניעה שיאסור על בניית המרפסת.

ניתן בהעדר הצדדים ביום י' באייר התשע"ה (29.4.15).

העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין

